

1505540-94.2021.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2093550/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 17183433 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 906/21/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2093550 - DEL.POL.SALTO, 906/21/610 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

1ª Vara

Avenida Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505540-94.2021.8.26.0526 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505540-94.2021.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2093550/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 17183433 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 906/21/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2093550 - DEL.POL.SALTO, 906/21/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO CESAR DA SILVA GONÇALVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Vistos.

CAIO CÉSAR DA SILVA GONÇALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 porque no dia 06 de abril de 2021, por volta das 21h57min, na Rua Natalina Villa, nº 502, Jardim União, EM de Salto/SP, trazia consigo e guardava para entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuito, 18 (dezoito) porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos do tipo eppendorf, com peso líquido de 6,80g (seis gramas e oitenta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo o apurado, na data dos fatos, guardas municipais realizavam patrulhamento rotineiro pela Rua Vaticano, quando avistaram o réu, indivíduo conhecido pela prática do tráfico de drogas, entregando algo ao motorista de um veículo corsa, de cor prata.

Diante das circunstâncias e verificada a possível prática de crime permanente, decidiram pela abordagem. Ao perceberem a aproximação da viatura, o condutor do veículo deixou o local e o acusado buscou empreender fuga em sua bicicleta, dispensando alguns volumes no interior do imóvel situado na Rua Natalina Vila, nº 502. Abordado, o denunciado confessou que havia jogado alguns microtubos e dinheiro no interior da residência. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder do réu. Então, com autorização do proprietário, os agentes policiais ingressaram no imóvel e recuperaram o objeto dispensando pelo réu, constatando se tratar de 18 (dezoito) porções de cocaína e da quantia de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais). Neste contexto, o réu foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia.

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 83/84).

A denúncia foi recebida e determinou-se a citação (fls. 122/123).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, sustentando que autoria e materialidade restaram comprovadas. A Defesa, por sua vez, pugnou pela ilegalidade da prisão efetuada pela Guarda Municipal. No mérito requereu a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

Decido.

O pedido é procedente.

A autoria e materialidade restaram demonstradas pelas provas dos autos, especialmente auto de exibição e apreensão (fls. 08), auto de constatação preliminar (fl. 09), laudo do exame químico toxicológico (fls. 56/58) e prova oral. A testemunha Marcos, guarda municipal, narrou que municipais realizavam patrulhamento rotineiro pela Rua Vaticano, quando avistaram o réu, indivíduo conhecido pela prática do tráfico de drogas, entregando algo ao motorista de um veículo corsa, de cor prata. Diante das circunstâncias e verificada a possível prática de crime permanente, decidiram pela abordagem. Ao perceberem a aproximação da viatura, o condutor do veículo deixou o local e o acusado buscou empreender fuga em sua bicicleta, dispensando alguns volumes no interior do imóvel situado na Rua Natalia Vila, nº 502. Abordado, o denunciado confessou que havia jogado alguns microtubos e dinheiro no interior da residência. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder do réu. Então, com autorização do proprietário, os agentes policiais ingressaram no imóvel e recuperaram o objeto dispensando pelo réu, constatando se tratar de 18 (dezoito) porções de cocaína e da quantia de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais). Neste contexto, o réu foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia. No mesmo sentido o depoimento da testemunha Denis.

Interrogado, o réu negou a prática do delito, afirmando que foi ao local adquirir entorpecentes, deixando o local logo após. Afirma que a pessoa que lhe vendeu os entorpecentes passou por ele correndo, momento em que jogou os entorpecentes dentro do imóvel em que foram localizados. Afirmou ainda o traficante agiu da mesma fora, motivo pelo qual foram localizados mais entorpecentes e dinheiro do que ele realmente possuía.

Os depoimentos dos guardas municipais são coesos e harmônicos entre si, além de estarem de acordo com as demais provas dos autos. Em compensação, a versão apresentada pelo réu em seu interrogatório não encontra lastro na prova produzida. Dessa forma, a condenação do acusado pelo crime descrito na denúncia é medida de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, verifico que o réu ostenta bons antecedentes criminais e que as demais circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual aplico a pena base no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que não há agravantes. O réu confessou os fatos, mas não é possível fixar pena aquém do mínimo nesta fase, razão pela qual mantenho a pena

em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há causas de aumento de pena a serem consideradas. Verifico, ainda, como possível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da lei 11.343/06, por se tratar de réu que ao tempo dos fatos era primário (fls. 19/20), com bons antecedentes criminais e sem comprovação de que se dedicava a práticas criminosas. Dessa forma, minoro a pena em 2/3 e fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para, com fundamento no artigo 33, caput, da Lei 11.33/06 CONDENAR o réu CAIO CÉSAR DA SILVA GONÇALVES à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Fixo o dia-multa no mínimo legal.

Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade do réu, fixo regime inicial ABERTO para cumprimento de pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por entender ser a medida incompatível com o delito praticado.

Faculto ao réu recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Custas na forma da lei, ressalvada eventual gravidade conferida.

Declaro, em favor da União, o perdimento dos valores apreendidos (fls. 08), já que não comprovada a origem lícita, presumem-se provenientes do tráfico de drogas.

Com o trânsito em julgado desta, a serventia deverá providenciar as anotações necessárias no sistema oficial informatizado do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (atualmente SAJ), no que se refere à condenação imposta (já que abolido o livro do rol dos culpados).

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. C.

Salto, 19 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA